

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 26 safar 1425 – 16 avril 2004

147^{ème} année

N° 31

Sommaire

Lois

- Loi n° 2004-31 du 13 avril 2004**, portant approbation d'un accord conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine et relatif à l'octroi d'un prêt sans intérêt par le gouvernement de la République Populaire de Chine au gouvernement de la République Tunisienne..... **964**
- Loi n° 2004-32 du 13 avril 2004**, portant approbation d'un accord de coopération économique et technique relatif au prêt sans intérêt consenti par le gouvernement de la République Populaire de Chine au gouvernement de la République Tunisienne..... **964**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Nomination de conseillers à la cour des comptes..... **965**
- Arrêté du Premier ministre du 8 avril 2004, portant délégation de signature..... **965**

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

- Nomination d'un sous-directeur..... **965**
- Nomination de secrétaires généraux de commune de 3^{ème} classe..... **965**
- Nomination d'un chef de service..... **965**
- Nomination d'un chef de subdivision..... **965**
- Nomination d'un ingénieur en chef..... **965**
- Cessation de fonctions d'un délégué..... **965**
- Liste de promotion au choix au grade d'animateur d'application de jardin d'enfants au titre de l'année 2002..... **965**

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	
Détachement d'un magistrat.....	966
Ministère des Affaires Etrangères	
Décret n° 2004-874 du 5 avril 2004, portant ratification de l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relatif aux échanges de jeunes professionnels.....	966
Ministère des Finances	
Décret n° 2004-875 du 5 avril 2004, portant transfert de reliquats de crédits d'engagement dans le cadre du budget de l'Etat (titre II).....	966
Arrêté du ministre des finances du 16 avril 2004, relatif à la nomenclature des produits monopolisés.....	966
Création d'une recette des finances.....	967
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2004-876 du 8 avril 2004, relatif à l'attribution, à titre privé, d'une terre collective relevant de la collectivité Hmidia du gouvernorat de Tataouine (concernant la terre collective dite Khaoui Lajred 6).....	968
Nomination d'un chef de service.....	968
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2004-878 du 5 avril 2004, portant création d'un périmètre public irrigué à Sfaya de la délégation de Bargou, au gouvernorat de Siliana.....	968
Décret n° 2004-879 du 5 avril 2004, portant création d'un périmètre public irrigué à Aïn N'chem de la délégation de Bargou, au gouvernorat de Siliana.....	969
Décret n° 2004-880 du 5 avril 2004, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Gabès.....	969
Ministère de l'Industrie et de l'Energie	
Décret n° 2004-881 du 13 avril 2004, portant autorisation de la construction, de la pose et de l'exploitation du gazoduc "Kerkennah - Aïn Torkiya".....	970
Nomination d'un membre à la commission de suivi des entreprises économiques.....	978
Nomination d'un membre au conseil d'administration du centre technique du textile...	978
Liste de promotion au choix au grade de secrétaire dactylographe au titre de l'année 2003.....	978
Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 2004-882 du 5 avril 2004, portant délimitation du domaine public maritime du littoral de la délégation de Ben Guerdane, gouvernorat de Médenine (tronçon compris entre El Makhadha et Rass-Jdir).....	978
Nomination d'un architecte général.....	979
Nomination d'ingénieurs généraux.....	979
Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs	
Nomination d'un chef de service.....	979
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un directeur général du centre informatique du ministère de la santé publique.....	979
Nomination d'un directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "A".....	979
Nomination de directeurs d'établissement hospitalier de la catégorie "B".....	979
Nomination d'un directeur de groupe d'établissements hospitaliers de la catégorie "C"....	980
Nomination de chefs de service hospitalo-universitaire.....	980
Nomination de chefs de service hospitalo-sanitaire.....	980
Nomination de chefs de service.....	980
Nomination de médecins dentistes majors.....	980
Nomination de pharmaciens majors.....	980
Nomination d'un professeur de l'enseignement supérieur.....	980
Nomination d'un biologiste.....	980
Maintien en activité dans le secteur public.....	980

Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité

Octroi d'un congé pour la création d'entreprise.....	981
Nomination d'un chef d'unité locale.....	981

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Décret n° 2004-906 du 5 avril 2004 , portant modification du décret n° 2001-2591 du 9 novembre 2001, fixant le régime de rémunération du corps des enseignants technologues.....	981
Décret n° 2004-907 du 5 avril 2004 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.....	981
Décret n° 2004-908 du 5 avril 2004 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de pédagogie et d'encadrement technologique au titre de l'année 2004 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité.....	982
Décret n° 2004-909 du 5 avril 2004 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités qui exercent légalement une autre activité privée lucrative bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.....	983
Nomination d'un directeur général.....	983
Nomination du directeur de l'institut supérieur des sciences humaines de Jendouba.....	983
Nomination de secrétaires généraux d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	983
Nomination de secrétaires principaux d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	984
Nomination d'un professeur de l'enseignement supérieur.....	984

Ministère de l'Emploi

Arrêté du Premier ministre du 8 avril 2004, portant création de la commission permanente pour la promotion de l'emploi et fixant sa composition et ses modalités de fonctionnement.....	984
---	-----

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	986
--	-----

Loi n° 2004-31 du 13 avril 2004, portant approbation d'un accord conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine et relatif à l'octroi d'un prêt sans intérêt par le gouvernement de la République Populaire de Chine au gouvernement de la République Tunisienne (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvé, l'accord annexé à la présente loi et conclu à Tunis le 26 décembre 2003 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine et relatif à l'octroi d'un prêt sans intérêt par le gouvernement de la République Populaire de Chine au gouvernement de la République Tunisienne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 13 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 avril 2004.

Loi n° 2004-32 du 13 avril 2004, portant approbation d'un accord de coopération économique et technique relatif au prêt sans intérêt consenti par le gouvernement de la République Populaire de Chine au gouvernement de la République Tunisienne (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvé, l'accord de coopération économique et technique annexé à la présente loi et conclu à Tunis, le 16 avril 2002 et relatif au prêt sans intérêt consenti par le gouvernement de la République Populaire de Chine au gouvernement de la République Tunisienne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 13 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 avril 2004.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-866 du 5 avril 2004.

Monsieur Abdelhak Khemiri et Madame Inès Zanina épouse Zouaoui sont nommés conseillers à la cour des comptes.

Arrêté du Premier ministre du 8 avril 2004, portant délégation de signature.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970, par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990 et modifiée et complétée par la loi organique n° 2001-75 du 17 juillet 2001,

Vu la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972, portant loi de finances pour la gestion 1973 et notamment son article 18,

Vu le décret n° 2002-2010 du 5 septembre 2002, portant nomination du Premier ministre,

Vu le décret n° 2004-732 du 22 mars 2004, portant nomination de Madame Feiza Kefi premier Président de la cour des comptes,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 22 décembre 1998, portant désignation d'ordonnateurs secondaires.

Arrête :

Article premier. - En application des dispositions de l'article 18 de la loi susvisée n° 72-87 du 27 décembre 1972, Madame Feiza Kefi, premier Président de la cour des comptes, est habilitée à signer, par délégation du Premier ministre, tous les actes concernant l'ordonnancement des recettes et des dépenses de la section II relative à la cour des comptes du budget du conseil d'Etat.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 22 mars 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 avril 2004.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-867 du 6 avril 2004.

Monsieur Majdi Hentati, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur du nettoyage à la direction de la propreté à la commune de Tunis.

Par décret n° 2004-868 du 6 avril 2004.

Monsieur Adel El Bek, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Sehline Môtmar.

Par décret n° 2004-869 du 6 avril 2004.

Monsieur Ali Benjelil, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Raoued.

Par décret n° 2004-870 du 6 avril 2004.

Madame Monia Nouaji, administrateur des documents et d'archives, est chargée des fonctions de chef de service des affaires sociales et culturelles à la commune de Carthage.

Par décret n° 2004-871 du 8 avril 2004.

Monsieur Habib Ben Slama, administrateur, est chargé des fonctions de chef de subdivision des programmes et de la coordination avec les structures à la division des comités de quartiers au gouvernorat de Mahdia, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2004-872 du 6 avril 2004.

Monsieur Mohamed Lotfi Hattay, ingénieur principal, est nommé au grade d'ingénieur en chef au ministère de l'intérieur et du développement local.

CESSATION DE FONCTIONS

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 6 avril 2004.

Monsieur Jalel Ben Jannet, délégué de Kalâa Essoghra gouvernorat de Sousse, est déchargé de ses fonctions, à compter du 12 mars 2004.

Liste des animateurs de jardins d'enfants exerçant à la commune de Médenine à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application de jardin d'enfants au titre de l'année 2002

Madame Dhahbia Moghlia Rabî.

**MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME**

DETACHEMENT

Par décret n° 2004-873 du 5 avril 2004.

Monsieur Tarak Bennour, magistrat de troisième grade, est détaché auprès du ministère de l'intérieur et du développement local pour une période n'excédant pas cinq ans, à compter du 16 mars 2004.

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES**

Décret n° 2004-874 du 5 avril 2004, portant ratification de l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relatif aux échanges de jeunes professionnels.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relatif aux échanges de jeunes professionnels conclu à Tunis, le 4 décembre 2003.

Décète :

Article premier. – Est ratifié, l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relatif aux échanges de jeunes professionnels, conclu à Tunis le 4 décembre 2003.

Art. 2. – Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2004-875 du 5 avril 2004, portant transfert de reliquats de crédits d'engagement dans le cadre du budget de l'Etat (titre II).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment son article 36,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement.

Décète :

Article premier. – Est autorisé, le transfert de reliquats de crédits d'engagement au 31 décembre 2003 dans le cadre du budget de l'Etat (titre II) 6ème partie (investissements directs) et 7ème partie (financement public) au niveau du budget du ministère du développement et de la coopération internationale conformément au tableau indiqué ci-après :

Diminutions					Augmentation				
Chapitre	Section	Article	Libellé	Crédits en dinars	Chapitre	Article	Libellé	Crédits en dinars	
10	2		Ministère du développement et de la coopération internationale Coopération internationale		10		Ministère du développement et de la coopération internationale		
		06.603	- Bâtiments administratifs	26142		06.603	- Bâtiments administratifs	26142	
		06.604	- Equipements administartifs	14311		06.604	- Equipements administratifs	14311	
		06.605	- Programmes informatiques	6713		06.605	- Programmes informatiques	6713	
		06.659	- Promotion des investissements	29487		06.659	- Promotion des investissements	29487	
		07.821	- Participations	153463		07.821	- Participations	153463	
			Total	230116				Total	230116

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des finances du 16 avril 2004, relatif à la nomenclature des produits monopolisés.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004 et notamment son article premier,

Vu le décret du 16 octobre 1947, relatif à la fixation des prix de vente aux consommateurs des produits monopolisés et notamment son article premier,

Vu le décret n° 97-2505 du 29 décembre 1997, portant modification du décret n° 96-631 du 15 avril 1996, fixant les tarifs et les conditions de perception de la contribution sur la vente du tabac fabriqué, des allumettes, des cartes à jouer et de la

poudre à feu au profit du fonds national de l'emploi en vertu de l'article 14 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour la gestion 2000,

Vu les arrêtés du 24 mars 2000, du 26 avril 2000, du 17 juin 2000, du 28 septembre 2002 et du 19 septembre 2003, relatifs à la nomenclature des produits monopolisés.

Arrête :

Article premier. - Les prix de vente aux consommateurs de certains produits monopolisés sont modifiés à compter du 16 avril 2004 conformément à la nomenclature annexée au présent arrêté.

Tunis, le 16 avril 2004.

Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

PRIX DE VENTE AUX CONSOMMATEURS DES PRODUITS MONOPOLISES A COMPTER DU 16 AVRIL 2004

DESIGNATION DES PRODUITS	N° DE LA NOMEN- CLATURE	UNITE DE VENTE	VALEUR DU PRODUIT MONOPOLISE	MAJORA- TION SPECIFIQUE	CONTRIBUTION AU PROFIT DU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI	PRIX DE VENTE AUX CONSOM- MATEURS EN MILLIMES
CIGARETTES						
Cristal KS	144	" " "	525	375	40	940
Cristal Eve FKS	161	" " "	615	385	40	1040
20 Mars International	165	" " "	940	670	40	1650
20 Mars Inter. Légères	167	" " "	940	670	40	1650
20 Mars Int/ Menthole	168	" " "	940	670	40	1650
Cristal Extra	173	" " "	810	500	40	1350
Cristal Légères	175	" " "	810	500	40	1350
Royale Menthole	185	" " "	1310	1020	120	2450
Royale Longue L.S	187	" " "	1310	1020	120	2450
Royale Légère	194	" " "	1310	1020	120	2450
Mérit F. Extra Milde	281	" " "	2010	1020	120	3150
Lucky Strike	283	" " "	2010	1020	120	3150
Marlboro KS	299	" " "	2010	1020	120	3150
Marlboro Light	300	" " "	2010	1020	120	3150
Monte Carlo	329	" " "	1170	730	100	2000
Monte Carlo Light	330	" " "	1170	730	100	2000
Royale K.S. Classic	334	" " "	1310	1020	120	2450
Royale K.S. Menthole	335	" " "	1310	1020	120	2450
Lucky Strike Light	336	" " "	2010	1020	120	3150
Mérit F. Ultra Light	337	" " "	2010	1020	120	3150

Le prix des autres produits monopolisés demeure sans changement

CREATION D'UNE RECETTE DES FINANCES

Par arrêté du ministre des finances du 6 avril 2004.

Est créée, à compter du 1^{er} mars 2004, une recette des finances à El B'kalta, du gouvernorat de Monastir.

La recette des finances à El B'kalta, assurera à toutes les attributions dévolues à une recette des finances de plein exercice, à l'exception de l'octroi des prêts sur gages et de la débite des produits monopolisés.

La gestion de la recette des finances à El B'kalta ainsi que sa caisse sont classées dans la 3^{ème} catégorie.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2004-876 du 8 avril 2004, relatif à l'attribution, à titre privé, d'une terre collective relevant de la collectivité Hmidia du gouvernorat de Tataouine (concernant la terre collective dite Khaoui Lajred 6).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Hmidia à la délégation de Tataouine Nord du 1^{er} août 2003, relatif à l'attribution, à titre privé, de la terre collective dite Khaoui Lajred 6, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Tataouine Nord le 26 décembre 2003, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine le 19 janvier 2004 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 9 mars 2004.

Décète :

Article premier. - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Hmidia à la délégation de Tataouine Nord, relatives à l'attribution, à titre privé, de la terre collective dite Khaoui Lajred 6 et qui sont consignées dans son procès-verbal du 1^{er} août 2003, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Tataouine Nord le 26 décembre 2003, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine le 19 janvier 2004 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 9 mars 2004, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 avril 2004.

P/Le Président de la République

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATION

Par décret n° 2004-877 du 10 avril 2004.

Monsieur Adel Hamrouni, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des autorisations pour les opérations foncières relatives aux biens des étrangers à la direction des biens des étrangers au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2004-878 du 5 avril 2004, portant création d'un périmètre public irrigué à Sfaya de la délégation de Bargou, au gouvernorat de Siliana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Siliana,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 8 juillet 2003,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Sfaya de la délégation de Bargou, au gouvernorat de Siliana sur une superficie de cinquante sept hectares (57 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 joint au présent décret.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat au titre de la contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder cinq hectares (5 ha) de terres irriguées, ni être inférieure à deux hectares (2 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Sfaya et prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à quatre cent quinze dinars (415 dinars) par hectare de terres irriguées.

La valeur en question est obligatoirement payée en priorité en nature (terre) par tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce par tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - La périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Siliana approuvée par le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-879 du 5 avril 2004, portant création d'un périmètre public irrigué à Aïn N'chem de la délégation de Bargou, au gouvernorat de Siliana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Siliana,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 8 juillet 2003,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Aïn N'chem de la délégation de Bargou, au gouvernorat de Siliana sur une superficie de trente hectares (30 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 joint au présent décret.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat au titre de la contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder six hectares (6 ha) de terres irriguées, ni être inférieure à deux hectares (2 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Aïn N'chem et prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cent soixante quinze dinars (375 dinars) par hectare de terres irriguées.

La valeur en question est obligatoirement payée en priorité en nature (terre) par tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce par tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - La périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Siliana approuvée par le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-880 du 5 avril 2004, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi 94-122 du 28 novembre 1994, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Gabès consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 19 juin 2003,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre faisant partie du titre foncier n° 1380 Gabès, classée dans les autres zones agricoles sise à la région de Bouchemma au gouvernorat de Gabès, d'une superficie de 40 ha telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une décharge contrôlée pour les déchets ménagers et assimilés et d'un centre de transfert et de stockage des déchets industriels.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DE L'ENERGIE**

Décret n° 2004-881 du 13 avril 2004, portant autorisation de la construction, de la pose et de l'exploitation du gazoduc "Kerkennah - Aïn Torkiya".

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu la loi n° 82-60 du 30 juin 1982, relative aux travaux d'établissement, à la pose et à l'exploitation des canalisations d'intérêt public destinées au transport d'hydrocarbures gazeux, liquides ou liquéfiés sous pression, telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-50 du 12 juin 1995,

Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création de l'agence nationale de protection de l'environnement, telle que modifiée par la loi n° 92 - 115 du 30 novembre 1992,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002,

Vu le décret n° 84-793 du 6 juillet 1984, portant application de la loi n° 82-60 du 30 juin 1982, relative aux travaux d'établissement, à la pose et à l'exploitation des canalisations d'intérêt public destinées au transport d'hydrocarbures gazeux, liquides ou liquéfiés sous pression,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de la défense nationale, du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du ministre des technologies de la communication et du transport, du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs et du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La société Thyna Petroleum Services est autorisée à construire, poser et exploiter le gazoduc "Kerkennah - Aïn Torkiya", dont les caractéristiques et les éléments sont définis à l'article 6 du présent décret.

Art. 2. - Est approuvé, le tracé du gazoduc "Kerkennah - Aïn Torkiya", tel que présenté dans le dossier d'avant projet soumis aux services du ministère chargé de l'énergie par la société Thyna Petroleum Services et tel que décrit dans l'étude d'impact sur l'environnement approuvée.

Art. 3. - Le tracé du gazoduc "Kerkennah-Aïn Torkiya" traverse, dans le gouvernorat de Sfax, les délégations et omadas suivantes :

Gouvernorat	Délégation	Omadas
Sfax	Kerkennah	Erramla
	El Amra	Bouderbala
	Sakyat Eddaier	El Bdarna
	Sakyat Ezzit	Sidi salah
		Tanyour
	Menzel Chaker	Ain El Mayel
	Sfax Sud	El Awabed
		Sidi El Itayem

Le gazoduc commencera au centre de production CPF à Kerkennah et traversera un tronçon marin d'environ 29,5 kilomètres arrivant à l'agglomération de Sidi Mansour puis longera des terrains et des pistes agricoles en passant par la route de Saltania, la route régionale n° 82, Oued Sidi Salah, la voie ferrée, la route nationale n° 1, la route locale n° 911, la route Sidi Abdelkefi, la route régionale n° 81 et la route locale n° 906. La fin du gazoduc se situera au poste de raccordement avec le gazoduc de la société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz de Aïn Torkiya dans l'omada El Awabed de la délégation Sfax Sud.

Art. 4. – Le tableau suivant énumère les parcelles sur lesquelles sera effectuée la pose du gazoduc "Kerkennah – Aïn Torkiya" ainsi que les noms de leurs propriétaires ou présumés tels ou de leurs exploitants :

Classement	Nom du propriétaire ou de l'exploitant	Longueur de la conduite dans la parcelle(m)
1	Habiba El Fgaier et Aicha Zerida	32,1
2	Mahmoud El Fgaier	12
3	Jomaa et Ali El Gnidez	27
4	Bouraoui Sassi	76
5	Khadija El Kamel	20
6	Mohamed Chalhaf	83,2
7	Abdel Aziz Ltaief	16
8	Domaine Public Maritime	92,5
9	E poux Abderrazak El Rekik	22,5
10	Abderrazak Ben Mahmoud Ben Mohamed El Ziadi	111,8
11	Mohamed Ben Salem El Ziadi	348,6
12	Hédi Ben Mohamed Ben Mahmoud El Ziadi	5,9
13	Mohamed Ben Mansour El Agrebi (Domaine d'Etat)	243,3
14	Sadok Ben Mansour El Fitouri (Domaine d'Etat)	243,3
15	Mohamed Ben Mansour El Agrebi (Domaine d'Etat)	434,4
16	Rachid Ben Amor	33,1
17	Imhammed Ben Amor Ben Mahmoud El Baklouti	100,4
18	Mabrouk Ben M'hammed Ben Ali Chalbi	26,3
19	Mokhtar Chalbi	119,5
20	Ardhaoui Chalbi	119,5
21	Fethi Ben Mohamed Ben Salem Chalbi	107,6
22	Amor Ben Chalbi	72,4
23	Chédly Ben Salem Ben Chalbi	143,7
24	Lotfi Ben Abderrahmen Njah et Kamel Ben Ali Guidara	31,3
25	Taoufik Ben Hédi Ben Ahmed Louati	50,3
26	Khaled Ben Mostafa Ben Ali El Zouari	43,9
27	El Oussaief Chalbi	5
28	Rachid Ben Mahmoud El Fekih	74,9
29	Lotfi El Baklouti	36,5
30	Mohamed Chtourou	66,5
31	Abdel Hamid Ben Mohamed El Mseddi	85,6
32	Mohamed Bousarsar	63,8
33	Mohamed Chtourou	58,3
34	Mahmoud Erbaï	219,9
35	Bechir El Ziadi	174,1
36	Saida El Louati et Rabah Bouraoui	90,9
37	Wajdi et Habiba El Ayadi	56,3

38	Mohamed Chabchoub	30,9
39	Mohamed Ben Ameer Chabchoub	90,3
40	Jalloul Ben Ameer Chabchoub	44,1
41	Jalloul Ben Ameer Chabchoub	8,5
42	Habib Ben Ameer Chabchoub	44,2
43	Mohamed Salah Abid	43,6
44	Mohamed Ben Chedly Barketallah	122,2
45	Habib Ellouz	75,6
46	Mohamed et Ameer et Hédi Ben Sadok Abid	136,2
47	Salem Ben Haj Salem Abid	49,2
48	Mostafa et Abdallah et Habib et Mohamed Ben Sadok Abid	89,7
49	Abdel Majid Abid	66,8
50	Hamed Ben Salem Abid	111,5
51	Sadok Ben Mohamed Ben Sadok Abid	82,3
52	Sahbi Ben Ali El Ouhichi	82,3
53	Younes Ben Mohamed Ben Sadok Abid	80
54	Mostafa et Abdallah et Habib et Mohamed Ben Sadok Abid	86,4
55	Nejib Ettounsi	85,3
56	Mohamed Abid	182,7
57	Mohamed Ben Mahmoud Abid	122,3
58	Sanja Bent Haj Mohamed Abid	65,7
59	Mohamed Ali El Nouri	135,7
60	Mounira El Behloul	130,1
61	Mohamed Ahmed El Nouri	400,1
62	Habib Ben Mohamed Abdel Hédi	132,4
63	Hassen El Frikha	130
64	Lassaad Ben Abdeltif Gargouri	168,5
65	Sarra Bent Mohamed Ketata	72,3
66	Abdel Fettah Ghourbel	68,6
67	Heritiers Ammar El Hamdi	62,3
68	Mohamed et Mokhtar Boukthir El Hamdi	61,3
69	Ali Ben Salah El Bahloul	113,6
70	Mounir Ben Hédi Ben Mahmoud Maalla	52,6
71	Fethi Ghourbel	65
72	Mohamed Yaich	182,6
73	Heritiers Lataif El Ayadi	32
74	Fatma Ben Brayek	32,8
75	Mohamed El Agrebi El Badrani	28,6
76	Abderrahmen El Haj Kacem	135,9
77	El Arbi Ben Ali El Hamdi	158,5
78	Mounira Abid	52,8
79	Moncef Kammoun	46,5
80	Rachida El Gargouri	48,6
81	Ali Ben Salem Ketata	72,3
82	Aicha El Gargouri	22,3

83	Béchir El Ayadi	28,1
84	Abdel Hamid Ben Ali El Hamdi	21,4
85	Nasr Ben Nasr Njah	98,3
86	Ahmed El Masmoudi	71,1
87	Mabrouk Ben Sassi El Hamdi	42,3
88	Sadok Ben Ameer El Gargouri	0
89	Amira Bent Abdeltif El Gargouri	43,4
90	Abdeltif Hadrich	19,3
91	Ridha Ben Abdessalem El Behloul	94
92	Khalifa Ben Ahmed El Behloul	9,58
93	Jamel Ben Mohamed Dhouib	60
94	Khalifa Ben Ahmed El Behloul	110
95	Mohamed Ben Mahmoud Ghorbel	89,33
96	Najia El Siala	9,25
97	Fraj Ben Mohamed El Gargouri	77,92
98	Ahmed El Siala	105,58
99	Zohra El Siala	64,92
100	Hassouna Boukhris	212,4
101	Jamil Ben Béchir Keskes	99,4
102	Fethia Ellouz	212,8
103	Ameer Ben Mahmoud Abid <i>héritier de sa sœur Zeineb</i>	95,8
104	Salah Ben Ali Ettounsi	74,8
105	Aziza Bent Mohamed Abid	66,7
106	Habib Ben Abderrahmen El Mkaouar	48,9
107	Majida El Mkaouar	20,25
108	Abdel Jalil et Abdeltif El Mkaouar	47,7
109	Mahmoud Ben Mahmoud El Mkaouar	25,6
110	Mohamed El Mkaouar	23,5
111	Béchir El Nouri	172,17
112	Tahar Abid	188,75
113	Mabrouk Ben Mahmoud <i>Chetourou</i>	67,92
114	Sadok El Behloul	99,25
115	Mohamed Ben Hassine El Mhiri	44,17
116	Jameleddine El Mdhaffer	171,9
117	Jilani Ben Ali Njah	5
118	Mohamed Ben Mohamed El Mdhaffer	0
119	Béchir Ben Haj Ltaief Abid	135,4
120	Hédi Ben Salem Amiche	69,25
121	Hédi Dhouib	68,33
122	El Annouar Ben Mahmoud Dhouib	48,5
123	Adlene Chabchoub	44,25
124	Habib Ben Ibrahim Dhouib	50,1
125	Abdel Aziz Ben Ahmed Dhouib	0
126	Ridha Boukhris	44,6
127	Ibrahim Ben Béchir Abid	65,5
128	Mohamed Ben Mahmoud Dhouib	46,75
129	Jamel Ben Mohamed Dhouib	24

130	Taoufik TOUAKI	49,33
131	Najib Rekik	20,58
132	Habiba Bent Ali El Gargouri	20,33
133	Abdel Aziz Ben Ahmed Dhouib	26,08
134	Abdel Aziz Ben Ahmed Dhouib	28,17
135	Adlene Chabchoub	76,5
136	Ahmed Ben Ali El Frikha	77,6
137	Hassouna El Tourki	72,8
138	Fethia Bent Mahmoud Chtourou	92,1
139	Mohamed El Kallel	9,75
140	Office terres domaniales	111,5
141	Mongi El Behloul	32,3
142	Daoulet bent Ibrahim Fraj	31,3
143	Said Abida	34,25
144	Abdel Majid Boukhris	97,33
145	Jamila Bou Ali	82,5
146	Mohamed Boukhris	97,83
147	Fattouma El Ziadi	46,8
148	Zeineb Ketata	72,25
149	Abdel Aziz Dhouib	70
150	Said El Mhiri	0
151	Beya Bent Mohamed Ben Makhoul	38,1
152	Abdel Aziz Ben Sadok Dhouib	38,4
153	Hassouna El Fersi	38,8
154	Abdel Aziz Ben Sadok Dhouib	28,3
155	Nafissa El Msakni	42,5
156	Nafissa El Msakni	43,8
157	Nafissa Boukhris	120,9
158	Thameur Ben Halima	188,2
159	Mostafa Besbes	64,8
160	Mostafa Besbes	67
161	Abdel Aziz Bel Garoui	289
162	Mohamed El Hédi El Mezghenni	539,8
163	Mohamed Ben Boubakir Ben Salah	160,5
164	Abdel Hamid Ben Salah	122,5
165	Habib Khemakhem	60,7
166	Mohsen Khemakhem	46,6
167	Annouar Khemakhem	26,8
168	Tahar Ketata	127,1
169	Béchir Khemakhem	30
170	Tahar Ben Ameer Abid	80,5
171	Rafek Ettrigui	57,6
172	Mohamed Ben Youssef Ettrigui	55,9
173	Nafissa Chtourou	110,2
174	Mahmoud Ben Salah	107,8
175	Ahmed Ben Ali Maalla	174,9
176	Abdeltif Abid	59,6

177	Abdel Hamid El Mezghenni	59,6
178	Abdel Karim El Allouch	130,2
179	Mohamed Ben Tahar Abid	63
180	Khaled El Kallel	27,4
181	Abdel Waheb Ben Boubaker El Feki	151,8
182	Béchir El Ammous	11,4
183	Abdel Waheb Ben Boubaker El Feki	61,4
184	Abderrahmen El Feki	26
185	Habiba El Feki	62,5
186	Mohamed Mongi Sahnoun	120,3
187	Mohamed El Hédi El Mnif	115
188	Kamel Riguen	20,8
189	Adel El Masmoudi	23,1
190	Mohamed El Masmoudi	24,9
191	Khadija Bouattour et Mohsen Elloud	135,5
192	Hichem El Guirmazi	0
193	Kacem et Mohamed Mtibaa	217,5
194	Hassen Baklouti	5,4
195	Abdeltif El Gargouri	48,1
196	Mohamed El Gargouri	50,8
197	Mostafa El Gargouri	60,2
198	Hassouna El Gargouri	0
199	Ali Agab	47,8
200	Tahar boujelbene	26,2
201	Hmida Boujelbene	56,7
202	Kamel El Haj Kacem	30,3
203	Tahar Boujelbene	10,8
204	Zouhir El Haj Kacem et Consorts	107,1
205	Taoufik El Ziadi	19,9
206	Samir Abdel Moulah	103,7
207	Larous Mzabi	23,1
208	Aicha Abdel Moulah	56,7
209	Abdel Waheb Abdel Moulah	82,3
210	Abdel Waheb Abdel Moulah	43,8
211	Mostafa Abdel Moulah	32,8
212	Moncef El Masmoudi	26,5
213	Abdessalem El Ayadi	39,3
214	Abdel Hamid El Mnif	131,6
215	Ali Gadir	20,8
216	Wassila Ben Chaabane	60,1
217	Mohamed El Jallouli	134,5
218	Mohsen Hamza	0
219	Tahar Ben Habib Boujelbene	187,3
220	Mohamed Abbes	2,5
221	Mohamed Ben Salem El Zribi	29,1
222	Mohamed Ben Mohamed Ellouz	73,8
223	Mahmoud Ben Mohamed El Ayadi	107,9

224	Latifa Bent Ahmed El Ayadi	86,3
225	Mohamed Ben Habib Maattar	148,6
226	Hajer El Ayadi	42,9
227	Mokhtar El Ayadi	2,3
228	Chokri Mellek	211,5
229	Youssef Ketata	102,5
230	Samia Bent Salem Ben Hassen El Feki	14,5
231	Abdeltif El Hammami	24,9
232	Chedhlia Gaddour	62,9
233	Said Guidara	204,70
234	Mostafa Ectourou	87,3
235	Mostafa Ammar	278,3
236	Mohamed Sahnoun	16,8
237	Zeineb Derbal	8,4
238	Ridha Guidara	0
239	Jilani Ben Mansour Ben El Haj Ahmed Gaddour	110,4
240	Ridha Guidara	16,6
241	Omrane Derbal	82,2
242	Ali Ayadi	86,8
243	Mourad Kriaa	181,8
244	Ahmed Ben Mohamed Ben Ahmed Sahnoun	115
245	Jilani Ben Rachid El Haj Khalifa	119,5
246	Mostafa Abbes	611,4
247	Mohamed Saafane Ben Mohamed Ezghal	102,4
248	Mohamed Ben Mohamed Ben Ali Ezghal	223,7
249	M'hammed Ettoumi	20,1
250	Mohamed Bouzguenda	65,7
251	Mohamed El Maalej	55,3
252	Abdel Aziz Ben Salem Ben Salah Ben Salem	85,9
253	Wajdi Echerif et Salwa El Fourati	95,2
254	Mohamed Ben Maki Ben El Haj Khalifa Ben Arfa	209,5
255	Kafi Ben Ali El Jawadi	107,3
256	Radhouane Ben Mohamed Ben Mahmoud El Manaa	224
257	Mohamed Ben Abdeltif Ben Maallem	69,6
258	Tayeb Ben Yaakoub Ben Mohamed Abdel Kefi	225,7
259	Abdel Aziz Ben Mahmoud Ben El Haj Mahmoud Sakka	102,1
260	Mohamed El Ayadi	14,7
261	Samir Ben Ahmed Ben Mahmoud El Ayadi	75,3
262	Samir Mziou	9,3
263	Moncef Megdich	41,3
264	Ali Elloumi	54,2
265	Samir El Mziou	80,1
266	Ali Ben Mohamed Ben Salem Khalfallah	114,8
267	Slim Ettrabelsi	38,2
268	Rachid Ben Miz	138,2
269	Nabiha Boukhthir	49

270	Rachid Ben Miz et Ali Jdidi	59,3
271	Mahmoud Siala et Hertiers Mohamed Siala	87
272	El Hédi Bou Ayed	105,5
273	El Hédi El Miladi	133,8
274	Moncef Charfi	44,8
275	Rakia Kessara	63,3
276	Abd RAZAK CHERIF	170,8
277	MOHSEN ELFOURATI	151,8
278	Rachid et Mohamed et Ridha Ben Sadok Esmaoui	147,5
279	Heritiers Naima El Kallal	31,7
280	Mohsen Ellouz	153,3
281	Mokhtar Abdel Kefi	5
282	Souad Makni	182
283	Hédi Turki	17,6
284	Mokhtar Abdel Kefi	148,9
285	Béchir Ben Abdellah	0
286	Sonia Turki	121,4
287	Badria Turki	35,8
288	Radhouane El Mnif	128,5
289	Hédi El Hentati et Consorts	109,8
290	Radhouane El Mnif	39,1
291	M'hammed El Euch	65
292	Habib Ech Chaari	119,4
293	Mohamed Ben Hassine Kchaou	54,2
294	M'hammed El Karray	7,2
295	Faouzi Ben Mohamed El Ajili	103,4
296	Mohamed Ben Ali Rigane	36,9
297	Abdel Aziz Ben Ali Rigane	44,3
298	M'hammed El Karray	110,6
299	Sofia El Ksantini	0
300	Aichoucha El Gargouri	160,7
301	Ridha Ben Ahmed Ben Abderrahmen Echaabouni	251,6
302	Najet El Fourati	65,2
303	Nabil El Fourati	136
304	Mohamed Chabchoub	1,7
305	Abdeltif El Fourati	158,2
306	Ahmed Ben Ayed	174,9
307	Abdessalem Bellaaj	214,9
308	Mohamed Echaabouni	0
309	Zeineb Echaabouni	308,5
310	Souad Echaabouni	30
311	Abdel Kadir Ben Ali Abid et Abdel Hamid El Bourchani	127,1
312	Rachid El Kharrat	189
313	Houda Bent Taoufik Ben Jmaa	26,6
314	Ali Khemakhem	126,7
315	Ali Khemakhem	152,9
316	Sadok Ben El Maki Hindouz	104,7
317	Abderrazak Boudabbous	107,3
318	Ezzeddine Ben Mohamed El Frikha	76
319	Hédi Turki	362,5
320	Sonia Ben Mohamed Sahnoun	166,3
321	Abdel Aziz Chabchoub	74,6
322	Ali Ben Amor	74,1
323	Habib Ben Ali Bakker	52
324	Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz	80

Art. 5. - Dans le cas où le projet rencontre des obstacles lors de la phase de réalisation, le tracé du gazoduc peut être aménagé. Dans ce cas, le tracé définitif est approuvé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'énergie dans les mêmes formes que le présent décret. Les modifications apportées au tracé feront l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement.

Art. 6. - La capacité maximale de transport du gazoduc «Kerkennah -Aïn Torkiya : est de trente mille Nm³/h

Les caractéristiques et éléments essentiels de ce gazoduc sont les suivants :

- une canalisation d'un diamètre de 8 pouces et d'une longueur d'environ 58 kilomètres, (29,5 kilomètres pour le tronçon sous-marin et 28,5 kilomètres pour le tronçon terrestre) reliant le centre de production CPF à Kerkennah au poste de raccordement avec le gazoduc de la société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz de Aïn Torkiya,
- une canalisation d'un diamètre de 8 pouces et d'une longueur d'environ 2 kilomètres reliant le puits Chergui 1 A au centre de production CPF (Kerkennah),
- le centre de production CPF et le poste de départ du gaz au niveau Chergui 5 (Kerkennah),
- deux postes de sectionnement à Sfax,
- des équipements de sécurité et de prévention contre les risques d'explosion, d'incendie et de fuite de gaz,
- des bornes de repérage indiquant l'emplacement de la canalisation.

Le transport du gaz naturel est soumis aux spécifications techniques en usage et aux dispositions légales conformément à la législation en vigueur.

Art. 7. - Les travaux de pose et d'exploitation du gazoduc sont soumis aux règles et normes techniques relatives à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement telles que spécifiées dans l'étude de prévention des dangers et dans l'étude d'impact sur l'environnement.

Art. 8. - La société Preussag Energie International et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières, propriétaires du gazoduc, ainsi que les sociétés adjudicataires des travaux et leurs éventuels sous-traitants, bénéficient de tous les droits prévus au titre III du décret susvisé n° 84-793 du 6 juillet 1984.

Art. 9. - La zone de servitude est définie comme suit :

- une zone de servitude temporaire pendant la durée des travaux de construction et de pose, d'une largeur de douze mètres,
- une zone de servitude permanente, nécessaire à la surveillance de l'ouvrage et à sa maintenance durant toute la période d'exploitation, d'une largeur d'un mètre répartie également de part et d'autre de l'axe de la conduite.

La zone de servitude permanente ne concerne pas le domaine public routier.

Art. 10. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de la défense nationale, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, des technologies de la communication et du transport, de l'industrie et de l'énergie, de la culture, de la jeunesse et des loisirs et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 6 avril 2004.

Monsieur Mongi Bouaziz est désigné membre représentant le Premier ministre à la commission de suivi des entreprises économiques, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Laroussi Khedhri.

Par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 6 avril 2004.

Monsieur Ramzi Bouguerra, inspecteur central, est désigné membre représentant le ministère des finances au conseil d'administration du centre technique du textile, et ce, en remplacement de Monsieur Jamel Eddine Belhaj Abdallah.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de secrétaire dactylographe au titre de l'année 2003

Selma Gharsi épouse El Ayeb.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret n° 2004-882 du 5 avril 2004, portant délimitation du domaine public maritime du littoral de la délégation de Ben Guerdane, gouvernorat de Médénine (tronçon compris entre El Makhadha et Rass-Jdir).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 97-745 du 28 avril 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de délimitation du domaine public maritime,

Vu l'arrêté des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'équipement et de l'habitat du 23 septembre 1997, relatif au commencement des opérations de délimitation et de révision de délimitation et de révision de délimitation du domaine public maritime du gouvernorat de Médénine,

Vu les procès-verbaux de la commission chargée de la délimitation du domaine public maritime de la délégation de Ben Guerdane,

Vu le registre d'enquête relatif à la délimitation en question,

Vu l'avis des ministres de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le domaine public maritime du littoral de la délégation de Ben Guerdane, gouvernorat de Médenine (tronçon compris entre El Makhadha et Rass-Jdir) est délimité comme suit :

La limite du domaine public maritime suit les bornes :

DPM617(Zarzis) – DPM1 – DPM2 – DPM3 – DPM4 – DPM5 – DPM6 – DPM7 – DPM8 – DPM9 – DPM10 – DPM11 – DPM12 – DPM13 – DPM14 – DPM15 – DPM16 – DPM17 – DPM18 – DPM19 – DPM20 – DPM21 – DPM22 – DPM23 – DPM24 – DPM25 – DPM26 – DPM27 – DPM28 – DPM151 – DPM30 – DPM31 – DPM32 – DPM33 – DPM34 – DPM35 – DPM36 – DPM37 – DPM38 – DPM39 – DPM40 – DPM41 – DPM42 – DPM43 – DPM44 – DPM45 – DPM46 – DPM47 – DPM48 – DPM49 – DPM50 – DPM51 – DPM52 – DPM53 – DPM54 – DPM55 – DPM56 – DPM57 – DPM58 – DPM59 – DPM60 – DPM61 – DPM62 – DPM63 – DPM64 – DPM65 – DPM66 – DPM67 – DPM68 – DPM69 – DPM70 – DPM71 – DPM72 – DPM73 – DPM74 – DPM75 – DPM76 – DPM77 – DPM78 – DPM79 – DPM80 – DPM81 – DPM82 – DPM83 – DPM84 – DPM85 – DPM86 – DPM87 – DPM88 – DPM89 – DPM90 – DPM91 – DPM92 – DPM93 – DPM94 – DPM95 – DPM96 – DPM97 – DPM98 – DPM99 – DPM100 – DPM101 – DPM102 – DPM103 – DPM104 – DPM105 – DPM106 – DPM107 – DPM108 – DPM109 – DPM110 – DPM111 – DPM112 – DPM113 – DPM114 – DPM115 – DPM116 – DPM117 – DPM118 – DPM119 – DPM120 – DPM121 – DPM122 – DPM123 – DPM124 – DPM125 – DPM126 – DPM127 – DPM128 – DPM129 – DPM130 – DPM131 – DPM132 – DPM133 – DPM134 – DPP20 – DPP19 – DPM135 – DPM136 – DPM137 – DPM138 – DPM139 – DPM140 – DPM141 – DPM142 – DPM143 – DPM144 – DPM145 – DPM146 – DPM147 – DPM148 – DPM149 et DPM150 (FRONTIERES), suivant un liséré orangé indiqué sur les vingt plans ci-annexés.

Art. 2. – Les ministres de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-883 du 5 avril 2004.

L'architecte en chef Monsieur Hédi Sfaïhi est nommé dans le grade d'architecte général.

Par décret n° 2004-884 du 5 avril 2004.

Les ingénieurs en chef dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'ingénieur général :

- Mohamed Naceur Mamlouk,
- Mohamed Bouaziz,
- Belgacem Lahiouel,
- Mokhtar Ben Haddej.

MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS

NOMINATION

Par décret n° 2004-885 du 10 avril 2004.

Monsieur Ali Kébaïli, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au commissariat régional à la culture, à la jeunesse et aux loisirs au gouvernorat de Sfax.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-865 du 5 avril 2004.

Monsieur Zouheir Tourki est nommé directeur général du centre informatique du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2004-886 du 10 avril 2004.

Monsieur Salah Bou Ali, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "A" au ministère de la santé publique (groupement de santé de base de Sousse).

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 81-1130 du 1^{er} septembre 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-887 du 8 avril 2004.

Monsieur Tarek Ben Hassouna, administrateur, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "B" au ministère de la santé publique (hôpital de circonscription de Mateur).

Par décret n° 2004-888 du 8 avril 2004.

Monsieur Amor Boussetta, administrateur, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "B" au ministère de la santé publique (hôpital de circonscription de Fernana).

Par décret n° 2004-889 du 10 avril 2004.

Monsieur Mohamed Gamreddine Elhani, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de groupe d'établissements hospitaliers de la catégorie "C" au ministère de la santé publique (hôpitaux de circonscriptions de Chbika et Hajeb El Ayoun).

Par décret n° 2004-890 du 5 avril 2004.

Le docteur Soltani Mohamed Essoussi, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir (service de médecine préventive et d'épidémiologie).

Par décret n° 2004-891 du 5 avril 2004.

Monsieur Ben Rayana Mohamed Chiheb, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'institut national de nutrition et de technologie alimentaire (service de laboratoire de biologie clinique).

Par décret n° 2004-892 du 5 avril 2004.

Monsieur Mahdouani Kacem, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Ibn El Jazzar de Kairouan (service de laboratoire et banque du sang).

Par décret n° 2004-893 du 5 avril 2004.

Monsieur Azaiez Rached, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir (service de laboratoire de microbiologie).

Par décret n° 2004-894 du 5 avril 2004.

Madame Slim Noura Leila, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Abderrahman Mami de l'Ariana (service de laboratoire de microbiologie).

Par décret n° 2004-895 du 6 avril 2004.

Le docteur Jedli Mohamed, médecin de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital de circonscription de Thala (service de médecine).

Par décret n° 2004-896 du 6 avril 2004.

Madame Slama Chiraz épouse Tebana, pharmacien de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital Mohamed Tahar Maâmouri de Nabeul (service de la pharmacie).

Par décret n° 2004-897 du 6 avril 2004.

Madame Dhahri Raja, pharmacien biologiste major de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire au centre national de transfusion sanguine (service de préparation et de distribution).

Par décret n° 2004-898 du 6 avril 2004.

Madame Ben Khedija Houda épouse Ladhari, pharmacien de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service de contrôle des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle à l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits.

Par décret n° 2004-899 du 6 avril 2004.

Monsieur Jamel Challouf, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service du contrôle des eaux à la direction de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement au ministère de la santé publique.

Par décret n° 2004-900 du 6 avril 2004.

Sont nommés médecins dentistes majors de la santé publique, les médecins dentistes principaux de la santé publique mentionnés ci-après :

- Khalsi Raoudha,
- Debbiche Sihem,
- Ben Amor Raja,
- Dissem Cherif,
- Tounsi Saloua,
- Fourti Leila,
- Gallali Monia,
- Smadi Louisa.

Par décret n° 2004-901 du 6 avril 2004.

Sont nommés pharmaciens majors de la santé publique, les pharmaciens principaux de la santé publique mentionnés ci-après :

- Zribi Tafida,
- Gharbi Najoua,
- Stambouli Raoudha,
- Ghlila Dalila,
- Farza Nahla.

Par décret n° 2004-902 du 5 avril 2004.

Monsieur Mohamed Hédi Hamdaoui, maître de conférences, est nommé en qualité de professeur de l'enseignement supérieur au ministère de la santé publique (école supérieure des sciences et techniques de santé de Tunis), à compter du 24 octobre 2003.

Par décret n° 2004-903 du 6 avril 2004.

Monsieur Elyes Zhioua est nommé dans le grade de biologiste au ministère de la santé publique (institut Pasteur de Tunis), à compter du 13 novembre 2003.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-904 du 5 avril 2004.

Le docteur Rekik Saïda, professeur hospitalo-universitaire en médecine chargée des fonctions de chef de service à l'hôpital Hédi Chaker de Sfax, est maintenue en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} avril 2004.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITE**

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2004-864 du 5 avril 2004.

Il est octroyé à Monsieur Taieb Idani, administrateur à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, un congé pour la création d'une entreprise, pour une période d'une année renouvelable une seule fois.

NOMINATION

Par décret n° 2004-905 du 10 avril 2004.

Monsieur El Afif Badri, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail et de la conciliation de Tébourba à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de la Manouba.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

Décret n° 2004-906 du 5 avril 2004, portant modification du décret n° 2001-2591 du 9 novembre 2001, fixant le régime de rémunération du corps des enseignants technologues.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1301 du 15 juin 1998,

Vu le décret n° 93-314 du 8 février 1993, portant statut particulier du corps des enseignants technologues, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2590 du 9 novembre 2001,

Vu le décret n° 2001-2591 du 9 novembre 2001, fixant le régime de rémunération du corps des enseignants technologues ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 2003-1221 du 2 juin 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 5 du décret n° 2001-2591 du 9 novembre 2001 susvisé sont abrogées et remplacées comme suit :

Article 5. (nouveau) : La rémunération mensuelle globale allouée aux assistants technologues, recrutés conformément aux dispositions de l'article 25 (nouveau) du décret n° 93-314 du 8 février 1993 susvisé, est fixée comme suit :

- à compter du premier mai 2004 : 1270 dinars.

Art. 2. - Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-907 du 5 avril 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 85-1405 du 8 novembre 1985, portant institution d'une indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps de l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 94-63 du 10 janvier 1994,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2583 du 11 novembre 2000,

Vu le décret n° 2001-2872 du 13 décembre 2001, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 2002-2840 du 29 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité d'encadrement et de recherche durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1222 du 2 juin 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} mai 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'encadrement et de recherche au titre de l'année 2004 au profit du corps des enseignants chercheurs des universités bénéficiaires de cette indemnité, conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} mai 2004
Professeur de l'enseignement supérieur ou grade équivalent dans l'enseignement ou la recherche	69
Maître de conférences ou grade équivalent dans l'enseignement ou la recherche	57
Maître assistant ou grade équivalent dans l'enseignement ou la recherche	49
Assistant ou grade équivalent dans l'enseignement ou la recherche	42

Art. 2. - Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-908 du 5 avril 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de pédagogie et d'encadrement technologique au titre de l'année 2004 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 93-314 du 8 février 1993, portant statut particulier du corps des enseignants technologues, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2590 du 9 novembre 2001,

Vu le décret n° 2001-2591 du 9 novembre 2001, fixant le régime de rémunération du corps des enseignants technologues, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 2003-1221 du 2 juin 2003,

Vu le décret n° 2001-2872 du 13 décembre 2001, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 2002-2841 du 29 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de pédagogie et d'encadrement technologique durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1223 du 2 juin 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de pédagogie et d'encadrement technologiques au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} mai 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de pédagogie et d'encadrement technologique au titre de l'année 2004 au profit du corps des enseignants technologues bénéficiaires de cette indemnité conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} mai 2004
Professeur technologue	40,5
Maître technologue	39
Technologue	37

Art. 2. - Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-909 du 5 avril 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités qui exercent légalement une autre activité privée lucrative bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 85-1405 du 8 novembre 1985, portant institution d'une indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps de l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 94-63 du 10 janvier 1994,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2583 du 11 novembre 2000,

Vu le décret n° 2001-2872 du 13 décembre 2001, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 2002-2842 du 29 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité d'encadrement et de recherche durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités qui exercent légalement une autre activité privée lucrative bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1224 du 2 juin 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités qui exercent légalement une autre activité privée lucrative bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} mai 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'encadrement et de recherche au titre de l'année 2004 au profit du corps des enseignants chercheurs des universités qui exercent légalement une autre activité privée lucrative, bénéficiaires de cette indemnité, conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} mai 2004
Professeur de l'enseignement supérieur ou grade équivalent dans l'enseignement ou la recherche	34,5
Maître de conférences ou grade équivalent dans l'enseignement ou la recherche	28,5
Maître assistant ou grade équivalent dans l'enseignement ou la recherche	24,5
Assistant ou grade équivalent dans l'enseignement ou la recherche	21

Art. 2. - Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-910 du 5 avril 2004.

Monsieur Mohamed Limam, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur général de la coopération internationale au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie à compter du 14 janvier 2004.

Par décret n° 2004-911 du 5 avril 2004.

Monsieur Mohamed El Barhoumi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des sciences humaines de Jendouba, à compter du 27 janvier 2004.

Par décret n° 2004-912 du 6 avril 2004.

Monsieur Malek Jeridi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études juridiques de Gabès.

Par décret n° 2004-913 du 8 avril 2004.

Monsieur Naceur Ayari, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur d'informatique et de gestion de Kairouan.

Par décret n° 2004-914 du 6 avril 2004.

Monsieur Mohamed Hfidhi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des sciences appliquées et de la technologie de Gabès.

Par décret n° 2004-915 du 6 avril 2004.

Monsieur Hassen Trabelsi, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des arts et métiers de Gabès.

Par décret n° 2004-916 du 5 avril 2004.

Monsieur Mohamed Elarbi Aouani, maître de conférences, est nommé professeur de l'enseignement supérieur en sciences biologiques à l'institut national de la recherche scientifique et technique, à compter du 13 décembre 2003.

MINISTERE DE L'EMPLOI

Arrêté du Premier ministre du 8 avril 2004, portant création de la commission permanente pour la promotion de l'emploi et fixant sa composition et ses modalités de fonctionnement.

Le Premier ministre,

Sur proposition du ministre de l'emploi,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2002-1047 du 7 mai 2002,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire,

Vu le décret n° 2002-1047 du 7 mai 2002, portant création du conseil supérieur pour le développement des ressources humaines et fixant ses attributions, sa composition et son fonctionnement, et notamment son article 7,

Vu le décret n° 2002-2062 du 10 septembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'emploi.

Arrête :

Article premier. - En application des dispositions de l'article 7 du décret susvisé n° 2002-1047 du 7 mai 2002, est créée, une commission permanente pour la promotion de l'emploi qui assiste le conseil supérieur pour le développement des ressources humaines dans le domaine de l'emploi.

Cette commission est chargée d'entretenir la concertation en matière d'emploi entre les différentes parties concernées.

La commission est, en outre, appelée à proposer toutes mesures tendant notamment à :

- développer l'information et l'orientation professionnelle,

- consolider les programmes visant à améliorer l'employabilité et à faciliter l'insertion et la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi,

- améliorer les outils et les moyens d'intervention,

- assurer une utilisation plus judicieuse des ressources allouées à la promotion de l'emploi et du travail indépendant.

Art. 2. - La commission permanente pour la promotion de l'emploi comprend, sous la présidence du ministre de l'emploi ou de son représentant, les membres suivants :

- un représentant du ministère de l'emploi,

- un représentant du ministère des affaires sociales et de la solidarité,

- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,

- un représentant du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

- un représentant du ministère des technologies de la communication et du transport,

- un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat,

- un représentant du ministère du commerce,

- un représentant du ministère de l'éducation et de la formation,

- un représentant du ministère des finances,

- un représentant du ministère de l'industrie et de l'énergie,

- un représentant du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

- un représentant du ministère de la santé publique,

- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale,

- un représentant du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

- un représentant du secrétariat d'Etat à la réforme administrative et à la fonction publique,

- un représentant du fonds national de l'emploi 21-21,

- un représentant de la banque centrale de Tunisie,

- un représentant de l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant,

- un représentant de la banque tunisienne de solidarité,

- un représentant de l'union générale tunisienne du travail,

- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,

- un représentant de l'union nationale de la femme tunisienne,

- un représentant de l'association professionnelle des banques de Tunisie,

- un représentant de la fédération tunisienne de l'hôtellerie,
- un représentant de la fédération tunisienne des agences de voyages.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne jugée compétente pour participer, à titre consultatif, aux réunions de la commission, et ce, compte tenu des questions inscrites à l'ordre du jour.

Le secrétariat de la commission est assuré par un cadre désigné à cet effet par le ministre de l'emploi.

Art. 3. - Les membres de la commission permanente pour la promotion de l'emploi sont désignés par décision du ministre de l'emploi sur proposition des ministères, des établissements et des organismes concernés.

Art. 4. - La commission permanente pour la promotion de l'emploi se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an, et chaque fois que cela s'avère nécessaire, pour délibérer sur les questions figurant à un ordre du jour communiqué à l'ensemble de ses membres au moins dix jours avant la réunion.

La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres. Faute de quorum, une deuxième réunion est tenue dans les dix (10) jours qui suivent, pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 5. - Les avis et les propositions de la commission permanente pour la promotion de l'emploi sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations de la commission sont consignées dans les procès-verbaux signés par le président.

Art. 6. - Le ministre de l'emploi présente annuellement au conseil supérieur pour le développement des ressources humaines un rapport concernant l'activité de la commission permanente pour la promotion de l'emploi.

Art. 7. - Le ministre de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 avril 2004.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADEAIRE AU 10 MARS 2004

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	36 432 549
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	13 573 424
Avoirs en devises	3 235 992 946
Comptes de coopération économique	327 649 503
Compte courant postal	4 999 999
Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monét.	828 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérat. d'open market	5 183 253
Créances achetées ferme	403 618 333
Valeurs en cours de recouvrement	4 499 337
Effets à l'encaissement	34 372 411
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	3 053 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	530 903 061
Portefeuille-titres	24 905 300
Immobilisations	17 225 998
Débiteurs divers	21 146 752
Comptes d'ordre et à régulariser	36 121 057
	5 559 451 318
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 984 488 688
Comptes courants des banques et des établis. financiers	219 527 884
Comptes du Gouvernement	622 405 960
Allocations de droits de tirage spéciaux	62 113 275
Autres engagements à vue et à terme	965 010 148
Déposants d'effets à l'encaissement	36 351 657
Comptes de coopération économique	351 168 334
Réserves	76 340 953
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	37 172 927
Comptes d'ordre et à régulariser	198 871 492
	5 559 451 318